P U T U S A N

Nomor 2791/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Revan Andika als Panjol**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Durung I Kel Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Revan Andika als Panjol ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH.M.Hum.,dkk pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan beralamat Jl Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No.12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2791/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2791/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2791/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REVAN ANDIKA ALS PANJOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan-I", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan primair)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REVAN ANDIKA ALS PANJOL dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidier 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat HukumTerdakwa secara lisanyang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa REVAN ANDIKA ALS PANJOL pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.15 wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi Dedek SS. Harahap bersama saksi Jos pahala Simarmata dan saksi Wira H. Nasution anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Revan Andika als Panjol mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.20 Wib saksi Wira H. Nasution memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki bernama JON (tidak tertangkap) lalu sekitar pukul 16.15 Wib datang seorang laki-laki yang mengaku orang suruhan Jon bernama Revan Andika als Panjol menyerahkan Narkotika Jenis Sabu pesanan saksi polisi tersebut, seketika itu saksi polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di atas sepeda motor merek Yamaha Scorpio yang dikendarainya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 8(delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor.
- Setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari JON (tidak tertangkap) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Baru Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan untuk diserahkan kepada pembeli yang mana oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

REVAN ANDIKA Als. PANJOL sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika Jenis Sabu atas suruhan JON (tidak tertangkap). Dan apabila seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I jenis daun ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-6453/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa REVAN ANDIKA ALS PANJOL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2.Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp. 94961309**;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa REVAN ANDIKA ALS PANJOL pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.15 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *secara tanpa hak atau melawan hukum* menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan-I berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi Dedek SS. Harahap bersama saksi Jos pahala Simarmata dan saksi Wira H. Nasution anggota Ditresnarkoba Polda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Revan Andika als Panjol mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.20 Wib saksi Wira H. Nasution memesan Narkotika Jenis Sabu kepada seorang laki-laki bernama JON (tidak tertangkap) lalu sekitar pukul 16.15 Wib datang terdakwa dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi polisi seketika itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa 8(delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor.
- Setelah diintrogasi oleh terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari JON (tidak tertangkap) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Baru Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan ;
- Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang disita dari terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotikan Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-6453/NNF/2022 tanggal 02 November 2022menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa REVAN ANDIKA ALS PANJOL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2.Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp. 94961309**;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan dan memohon Sidang perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedek S.S. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Jos pahala Simarmata dan Saksi Wira H. Nasution selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Revan Andika als Panjol mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.20 WIB Saksi Wira H. Nasution memesan narkotika kepada Terdakwa di Jalan Durung I Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Wira H. Nasution yang menyamar sebagai pembeli yang memesan dengan paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang, ketika itu juga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, disita barang bukti dari Terdakwa berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Jon pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Baru Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan untuk diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima Terdakwa dari Jon sebanyak 8 (delapan) paket, dan jika seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jos Pahala Simarmata, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Dedek S.S. Harahap dan Saksi Wira H. Nasution selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa terdakwa Revan Andika als Panjol mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.20 WIB Saksi Wira H. Nasution memesan narkotika kepada Terdakwa di Jalan Durung I Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Wira H. Nasution yang menyamar sebagai pembeli yang memesan dengan paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang, ketika itu juga Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses perkaranya lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, disita barang bukti dari Terdakwa berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Jon pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Baru Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima Terdakwa dari Jon sebanyak 8 (delapan) paket, dan jika seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.15 WIB, bertempat di pinggir Jalan Durung I Kel Terjun, Kec Medan Marelan, Kota Medan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Dedek SS. Harahap bersama Saksi Jos Pahala Simarmata dan Saksi Wira H. Nasution anggota Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut;
- Bahwa Saksi Wira H. Nasution/Polisi berpura-pura memesan Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seorang laki-laki bernama JON (tidak tertangkap) lalu sekitar pukul 16.15 Wib Terdakwa mendatangi Saksi Wira H Nasution, dan Terdakwa mengaku sebagai orang suruhan Jon, saat menyerahkan Narkotika Jenis Sabu pesanan Saksi polisi tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut, dimana pada saat itu Terdaka berada di atas sepeda motor merek Yamaha Scorpio yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa plat nomor. Setelah diintrogasi oleh Petugas Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut dari JON (tidak tertangkap) pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Baru Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan untuk diserahkan kepada pembeli yang mana oleh REVAN ANDIKA Als. PANJOL sebelumnya sudah pernah mengantarkan Narkotika Jenis Sabu atas suruhan JON (tidak tertangkap). Dan apabila seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang disita dari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumut untuk penyidikan selanjutnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan-I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Pihak Kepolisian yang bernama Jos Pahala Simarmata, Dedek S.S. Harahap dan Wira H. Nasution selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut menjalankan tugas rutin telah mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.20 WIB Pihak Kepolisian memesan narkotika kepada Terdakwa di Jalan Durung I Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang memesan dengan paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang, ketika itu juga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses perkaranya lebih lanjut. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, disita barang bukti dari Terdakwa berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor;

- Bahwa , Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Jon pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Baru Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan untuk diserahkan kepada pembeli. Apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima Terdakwa dari Jon sebanyak 8 (delapan) paket, dan jika seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama Revan Andika als Panjol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa perbuatannya menjadi perantara dalam jual beli narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan menjual narkotika oleh Terdakwa jelas bukan untuk kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkecimpung dalam bidang tersebut, dari fakta tersebut menurut hemat majelis unsur ”tanpa hak” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang i.c. UU No. 35 tahun 2009, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat mejelis unsur ”melawan hukum” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I, antara lain, Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, Metamfetamina, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. dan lain sebagainya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Pihak Kepolisian yang bernama Jos Pahala Simarmata, Dedek S.S. Harahap dan Wira H. Nasution selaku anggota Ditresnarkoba Polda Sumut, mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Durung I Kel Terjun Kec Medan Marelan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan sekitar pukul 15.20 WIB Pihak Kepolisian menyamar sebagai pembeli yang memesan narkotika kepada Terdakwa dengan paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di dalam 2 (dua) bungkus plastic klip di Jalan Durung I Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan, kemudian ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang kepada Pihak Kepolisian tersebut, ketika itu juga Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses perkaranya lebih lanjut. Bahwa pada saat penangkapan tersebut, disita barang bukti dari Terdakwa berupa: 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut diterima dari Jon pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Baru Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan tepatnya di pinggir jalan untuk diserahkan kepada pembeli. Apabila Narkotika Jenis Sabu tersebut diterima Terdakwa dari Jon sebanyak 8 (delapan) paket, dan jika seluruh Narkotika Jenis Sabu tersebut laku terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-6453/NNF/2022 tanggal 02 November

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2022 menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm.,Apt Nrp. 74110890, 2.Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Ipda Nrp. 94961309**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam juala beli, menukar. Menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto adalah barang yang dilarang dan terlarang untuk diperjual belikan, diedarkan dan dipergunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan de mikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat adalah barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor dirampas untuk Negara adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Revan Andika als Panjol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 8 (delapan) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,72 (satu koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio warna hitam tanpa plat nomor;

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H. , Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARDY S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septebrina Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sayed Tarmizi, S.H., M.H.	Eti Astuti, S.H., M.H.
Nurmiati, S.H.	

Panitera Pengganti,

SUMARDY S., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)